

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
12543/2553

พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี  
นายวัชรหรืออด จิวศรีสวัสดิ์

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1)

ฝ่ายผู้เสียหายขับรถจักรยานยนต์ แล้วจำเลยขับรถจักรยานยนต์พาดาย จ. ไป  
ยิงผู้เสียหาย หากไม่มีรถจักรยานยนต์ของกลาง การกระทำความผิดในคดีนี้ก็คงไม่  
เกิดขึ้น การที่จำเลยกับพวกกระทำความผิดในคดีนี้สำเร็จหรือไม่ จึงอาศัยการใช้รถ  
จักรยานยนต์เป็นสำคัญ รถจักรยานยนต์ของกลางจึงเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด  
จึงต้องริบตาม ป.อ. มาตรา 33 (1)

---

โจทก์ฟ้องว่า ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ  
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 80, 83, 91, 288, 295, 371 ริบอาวุธปืน  
และรถจักรยานยนต์ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  
295, 83 จำคุก 2 ปี ริบของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

## จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง แต่ให้ริบอาวุธปืนของกลาง ส่วน  
รถจักรยานยนต์ของกลางคืนให้แก่เจ้าของ

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ปัญหาที่ต้องพิจารณาตามฎีกาของโจทก์มีว่ารถ  
จักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน กมข สระบุรี 264 ที่จำเลยใช้ขับในขณะเกิดเหตุ  
เป็นทรัพย์สินที่ต้องริบหรือไม่ เห็นว่า เหตุคดีนี้เนื่องมาจากฝ่ายผู้เสียหายขับรถ  
จักรยานยนต์ แล้วจำเลยขับรถจักรยานยนต์พาดายเฉลิ้มชัยไปยังผู้เสียหาย หาก  
ไม่มีรถจักรยานยนต์ของกลาง การกระทำความผิดในคดีนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น การที่  
จำเลยกับพวกกระทำความผิดในคดีนี้สำเร็จหรือไม่ จึงอาศัยการใช้รถจักรยานยนต์  
เป็นสำคัญ รถจักรยานยนต์ของกลางจึงเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด จึงต้องริบ  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

(นพพร โพธิ์รังสิยากร-ชินวิทย์ จินดา แท้มแก้ว-สุทธิโชค เทพไตรรัตน์)

ศาลจังหวัดสระบุรี - นางสุรางค์ เจียรณมงคล ชนินทรลีลา

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นางพนมวรรณ ทองวิฑูโกมลย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ3675/2547

ต้น

หมายเหตุ